

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5487/2539

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ศิริพร พฤกษา กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 89

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 10

พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2457 มาตรา 44

จำเลยที่3มีน้ำยาแอมเฟตามีนมาเก็บไว้เพื่อนำไปผลิตอีเฟดรีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ร่วมกับจำเลยที่1จึงเป็นตัวการในการผลิตอีเฟดรีนแต่เมื่อจำเลยที่3เป็นสารวัตรกำนันมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยและรับใช้สอนกำนันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นพ.ศ.2457มาตรา44มิได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายจึงมีอาจเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.2534มาตรา10ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 116 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ประกอบกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติมาตรการ

ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 10, 30, 31 रिपीเฟดรีनและอาวูธปีนไม่มีทะเบียนของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ (ที่ถูกมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง), 89 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ (ที่ถูกมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง), 89 และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10 จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 10 ปี สำหรับจำเลยที่ 3 เพิ่มโทษสามเท่าตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10 จำคุก จำเลยที่ 3 มีกำหนด 30 ปี จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวูธปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวูธปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง อีกกระทงหนึ่งจำคุก 2 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวูธปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวูธปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่งจำคุก 6 เดือนรวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 ปี และจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 30 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมสอบสวนและชั้นพิจารณา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 20 ปี 4 เดือน रिपीเฟดรีนและอาวูธปีนของกลาง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ในความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ (ที่ถูก มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง), 89 และจำเลยที่ 3 ในความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ (ที่ถูกมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง), 89 และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในข้อหาที่โจทก์ฎีกาฟ้องได้เบื้องต้นในชั้นนี้ว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 เวลาประมาณ 6.30 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นสารวัตรกำนันตำบลบ้านปรามอภัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมยึดหม้ออะลูมิเนียมบรรจุน้ำยาแอมเฟตามีนน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัมเป็นของกลางได้ที่บ้านของจำเลยที่ 3 และได้จับจำเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมยึดผงแอมเฟตามีน น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม 500 กรัมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอีเฟดรีนเป็นของกลาง ตามบันทึกการจับกุมและบัญชีของกลางเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.7 ได้ที่บ้านไม่มีเลขที่ของนายเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ บุตรชายของจำเลยที่ 3 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของจำเลยที่ 3 ประมาณ 20 เมตร ซึ่งกองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทำการตรวจพิสูจน์น้ำยาแอมเฟตามีนและผงแอมเฟตามีนของกลางแล้วพบอีเฟดรีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของอีเฟดรีนคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 3 กิโลกรัม 621 กรัม ตามรายงานผลการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข จ.4 ชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานผลิตอีเฟดรีนอันเป็นวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วยหรือไม่ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ตามที่โจทก์ฟ้องที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว สำหรับจำเลยที่ 3 ขณะที่ทำการตรวจค้นจับกุมจำเลยที่ 3 อยู่ที่บ้านของจำเลยที่ 3 น้ายาแอมเฟตามีนน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม ที่บรรจุอยู่ในหม้ออะลูมิเนียมวางอยู่บนชั้นสองที่บ้านของจำเลยที่ 3 ตรงบันไดขึ้นชั้นบน ได้โตะพระซึ่งมีลักษณะโล่งโปร่งบุคคลใดขึ้นไปบนบ้านของจำเลยที่ 3 ก็ย่อมจะต้องเห็น จำเลยที่ 3 ก็น่าที่จะต้องทราบว่ามีน้ายาแอมเฟตามีนอยู่ที่บ้านของตน แม้อายุรป็นยาวซึ่งวางอยู่ที่ห้องติดกันจำเลยที่ 3 ก็ยังให้การยอมรับสารภาพว่ามีอยู่ เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 นำน้ายาแอมเฟตามีนอันเป็นสิ่งที่มิไ้ผิดกฎหมายมาเก็บไว้ที่บ้านของจำเลยที่ 3 ในชั้นแรกที่ถูกจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งข้อหาให้ทราบว่าร่วมกันผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (แอมเฟตามีน) จำเลยที่ 3 ก็ได้ให้การรับสารภาพโดยที่ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นสารวัตรกำนันจะยินยอมลงลายมือชื่อในคำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมโดยที่ไม่ทราบว่ารับสารภาพ เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ทราบข้อความในบันทึกการจับกุมดีแล้ว และได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจฉะนั้นการที่จำเลยที่ 3 มีน้ายาแอมเฟตามีนมาเก็บไว้ก็เพื่อจะนำน้ายาไปทำการผลิตอีเฟดรีนร่วมกับจำเลยที่ 1 จึงเป็นตัวการในการผลิตอีเฟดรีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 แต่ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ในความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 10 ที่ให้เพิ่มโทษเป็นจำนวนสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นสารวัตรกำนันมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยและรับใช้สอยกำนันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 44 เท่านั้น มิได้เป็นเจ้าพนักงานตาม

กฎหมายจึงมีอาจลงโทษจำเลยที่ 3 ตามที่โจทก์ฎีกาอันเป็นการเพิ่มโทษให้นักขึ้น
ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาล
ฎีกา ฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 พังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 ให้จำคุก 10 ปี จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้
หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกอีก 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืนที่
มีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตแล้วเป็นจำคุก 7 ปี นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ